

Bankwaarborg voor de Nationale Loterij NV

De ondergetekende

ING België N.V.,

hierna genaamd “de Bank”;

stelt zich bij deze, ten behoeve van de NATIONALE LOTERIJ, N.V. van publiek recht (wet van 19 april 2002) met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 25-33, vertegenwoordigd door de heer J. HAEK, gedelegeerd bestuurder,

hierna genoemd “Nationale Loterij”;

persoonlijk tot hoofdelijk en ondeelbare borg voor {**Uw contactgegevens**},

hierna genoemd “de schuldenaar”;

Tot zekerheid van alle verbintenissen die de schuldenaar heeft of zal hebben t.o.v. de Nationale Loterij uit hoofde van de overeenkomst met de Nationale Loterij ingevolge het principiële akkoord d.d. {**Datum van ondertekening van het contract met de Nationale Loterij**}, en welke overeenkomst en bijlagen de borg verklaart goed en volledig te kennen en waarvan de borg de bepalingen aanvaardt en aan hem tegenstelbaar acht, alsmede uit hoofde van de eventuele verlengingen, vervangingen, aanpassingen en wijzigingen aan de hiervoor vermelde overeenkomst en/of de bijlagen ervan zonder dat dergelijke verlengingen, vervangingen, aanpassingen en/of wijzigingen als schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, tot {**Bedrag van de waarborg**} vermeerderd met eventueel over het bedrag verschuldigde intresten, toebehoren en kosten, gerechtskosten inbegrepen. Deze vermeerdering kan niet meer bedragen dan 10 % van de hoofdsom.

DEZE BORGTOCHT WORDT GEGEVEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN:

Artikel I.1

De borg doet afstand van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing, zomede van het beroep op de artikelen 2036 en 2037 van het Burgerlijk Wetboek en van alle andere voorrechten door de Wet aan borgen toegekend.

Hij zal elke subrogatie in de rechten van de Nationale Loterij en elk verhaal tegen de schuldenaar opschorten zolang de hoofdschuld geheel of gedeeltelijk nog bestaat.

Artikel I.2

De verbintenis van de borg blijft geldig, de borg kan geen schuldhernieuwing inroepen, noch beroep doen op de termijn die tussen de Nationale Loterij en schuldenaar zou bedongen zijn in het geval dat deze er geen recht meer zou op hebben en de Nationale Loterij heeft geen plicht tot informatie indien de huidige of toekomstige verbintenissen van de schuldenaar tegenover de Nationale Loterij verhoogd of verminderd worden, indien hun aard, hun modaliteiten, hun gebruiksvormen en hun zekerheden gewijzigd worden, indien de

schuldenaar nieuwe verbintenissen aangaat tegenover de Nationale Loterij of indien de schuldenaar in de toekomst zijn juridische structuur zou wijzigen.

Artikel II

De borg verbindt zich, uit hoofde van deze borgtocht en tot het bedrag ervan, te betalen binnen de 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven – de poststempel geldend als bewijs – van de Nationale Loterij waarbij deze om betaling vraagt van hetgeen zij volgens haar opgave van de schuldenaar te vorderen heeft, vermeerderd met de intresten, toebehoren en alle mogelijke kosten, zowel t.a.v. de borg als van de schuldenaar.

Ten laatste op het ogenblik van de verzending van dit aangetekend schrijven, richt de Nationale Loterij tevens een aangetekende aanmaning aan de schuldenaar, de poststempel geldend als bewijs.

Het bewijs van de schuld van de schuldenaar zal op voldoende wijze worden geleverd door de overlegging van een staat der rekening van de schuldenaar, echt en gelijkvormig verklaard door de Nationale Loterij.

De borg ontzegt zich het recht deze rekeningstaten te betwisten.

Artikel III

Naast en behalve de bevoegdheid van de Nationale Loterij om, zonder toestemming van de borg, terzake van hetgeen de Nationale Loterij van de schuldenaar te vorderen heeft of zal hebben, een regeling van welke aard ook te treffen als de Nationale Loterij goed zal dunkt en zakelijke of andere zekerheden prijs te geven, zonder dat de borg op het een of het ander een beroep zal kunnen doen, behoeft in het bijzonder in het geval van faillissement of van voorlopig en definitief uitstel van betaling van de schuldenaar de Nationale Loterij geen toestemming van de borg om met de schuldenaar een akkoord aan te gaan of een schikking te treffen, blijvende desniettemin haar vordering in de bovenbedoelde gevallen voor het oorspronkelijke bedrag tegenover de borg van kracht.

In geval van faillissement van de schuldenaar is de borg, behoudens betaling, eerst van zijn verbintenis ontslagen, nadat de Nationale Loterij op haar vordering de uitkering volgens de uitdelingslijst zal hebben ontvangen.

Artikel IV

De Nationale Loterij is niet verplicht te protesteren met betrekking tot promessen, wisselbrieven en/of andere waarden, die haar door of voor rekening van de schuldenaar zullen worden overgemaakt en op de betaaldag niet betaald of vereffend worden, zelfs niet indien zij het voorwerp zouden uitmaken van een vernieuwing.

Artikel V

Deze borgtocht zal slechts kunnen worden opgezegd, bij aangetekend schrijven, met een opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand.

Na verloop van de opzeggingstermijn blijft de borg alsnog aansprakelijk voor de onder deze borgtocht vallende verplichtingen van de schuldenaar tegenover de Nationale Loterij, welke zijn ontstaan uit handelingen, verricht vóór de dag tegen welke de borgtocht is opgezegd. Deze aansprakelijkheid neemt ambtshalve een einde, 3 maand na het einde van de

opzeggingstermijn, behalve indien de Nationale Loterij, vóór het verstrijken van deze 3-maandelijke termijn, per aangetekende en met redenen omklede brief aan de borg meedeelt dat er nog verplichtingen van de schuldenaar bestaan die hun oorsprong vinden in handelingen, verricht vóór de opzegging van de borgtocht.

Artikel VI

De borg erkent dat de voormelde overeenkomst met de Nationale Loterij met bijlagen intuitu personae is aangegaan met de schuldenaar en dat deze kadert in de uitoefening van haar taken krachtens de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij en verbindt er zich toe deze overeenkomst niet te aanvaarden als onderpand en/of zekerheid voor het verlenen van deze borg en/of voor het verlenen van enige andere krediet, financiering en/of lening.

Artikel VII

Al de geschillen betreffende deze borgtocht zullen aan de rechtbank van koophandel van Brussel onderworpen worden.

De Nationale Loterij behoudt zich echter het recht voor de ondergetekende voor dezelfde rechtbank als de schuldenaar te dagvaarden in geval het een andere rechtbank zou zijn dan die van Brussel.